

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.

Stand: Februar 2025

For English see below!

1. Geltung

1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden auch kurz „AGB“) gelten für alle Rechtsverhältnisse zwischen der base - homes for students GmbH, FN 85216v, Gymnasiumstraße 85, 1190 Wien (im Folgenden auch kurz „base“) und natürlichen Personen (im Folgenden auch „Vertragspartner“ oder kurz „VP“), die die Vermittlung und Vergabe von Wohneinheiten durch base betreffen oder sich daraus ergeben. Ergänzend zu den nachstehenden AGB wird zwischen der base und dem VP ein Benützungsvertrag oder Gastvertrag abgeschlossen.

1.2. Die Wohneinheiten befinden sich entweder in den von der base selbst betriebenen Studentenheimen oder in Gebäuden, die von Anbietern bzw. Heimträgern verwaltet werden, mit denen die base eine vertragliche Vereinbarung über die Nutzung der Wohneinheiten abgeschlossen hat.

1.3. Diese AGB gelten für Vertragsverhältnisse, die aufgrund von Buchungen ab dem 1. März 2025 zustande kommen.

1.4. Als „Benützungsdauer“ wird im Folgenden jener Zeitraum bezeichnet, der im Benützungsvertrag oder Gastvertrag festgelegt ist. Unter der Voraussetzung, dass der Heimplatz gemäß Punkt 9 dieser AGB von der base zur Verfügung gestellt wird, beginnt der Zeitraum der Benützungsdauer auch dann zu laufen, wenn der Heimbewohner seinen Heimplatz nicht tatsächlich am ersten Tag der Benützungsdauer bezieht. Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, der Beginn der Benützungsdauer und der tatsächliche Tag des Einzugs können daher auseinanderfallen.

2. Buchungen über den mybase-Bereich/Vertragsabschluss

2.1. Ein Vertragsverhältnis zwischen base und einer natürlichen Person unter 18 Jahren kommt nur durch ausdrückliche, schriftliche Zustimmung mittels Haftungserklärung durch den Erziehungsberechtigten des VP zustande.

2.2. Base ist bemüht, den künftigen VP auf der Website www.viennabase.at anhand von Musterabbildungen und Beschreibungen ein möglichst realistisches Bild davon zu vermitteln, wie die gewünschte Wohneinheit aussehen wird. Es handelt sich dabei um Beispielfotos, die lediglich der Veranschaulichung dienen. Bei den Musterabbildungen und Beschreibungen handelt es sich um kein rechtlich verbindliches Angebot.

2.3. Für eine wirksame Anmeldung zur Nutzung einer Wohneinheit ist das Online-Anmeldeformular vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt an base zu übermitteln sowie die erforderlichen Dokumente (z.B. Kopie des Identitätsnachweises) hochzuladen. Der VP wird im Rahmen des Buchungsvorgangs ausdrücklich auf die gegenständlichen AGB von base hingewiesen und kann erst nach ausdrücklicher Zustimmung zu diesen AGB eine Anmeldung durchführen.

- 2.4. Der VP hat für die Bearbeitung seiner Anmeldung durch base eine einmalige, nicht refundierbare Anmeldegebühr zu entrichten.
- 2.5. Falls die in der Anmeldung gewünschte Wohneinheit zur Verfügung steht, erhält der VP ein für base rechtlich verbindliches Angebot zugesandt. Für den Fall, dass die gewünschte Wohneinheit nicht verfügbar ist, erhält der VP ein der Anmeldung möglichst nahekommendes rechtlich verbindliches Angebot.
- 2.6. Falls base keine Wohneinheit zum gewünschten Einzugsbeginn anbieten kann, verbleibt der Bewerber so lange auf der Warteliste, bis base eine passende Wohneinheit anbieten kann. Die Reaktionszeit kann aufgrund des Zeitpunktes der Anmeldung, des gewünschten Einzugszeitpunktes und/oder der präferierten Zimmerkategorie divergieren.
- 2.7. Das Angebot inkludiert diese AGB, den Benützungsvertrag oder Gastvertrag, das Heimstatut, ein SEPA-Mandat Formular, sowie eine Zahlungsaufforderung zur Entrichtung der Kautions innerhalb einer von base gesetzten, angemessenen Zahlungsfrist. Eventuell anfallende Spesen im Zuge der Überweisung trägt der VP.
- 2.8. Für den Fall, dass dieses erste Angebot abgelehnt wird, erhält der VP – auf seinen ausdrücklichen Wunsch - maximal ein weiteres Angebot, falls verfügbar.
- 2.9. Das Vertragsverhältnis kommt durch fristgerechtes Einlangen der Kautions auf dem von base bekanntgegebenen Konto zustande.
- 2.10. Kommt der VP der Zahlungsaufforderung nicht innerhalb der Zahlungsfrist nach, so ist base nicht mehr an ihr Angebot gebunden.

3. Benützungsdauer

- 3.1. Die Bestimmungen des Studentenheimgesetzes werden eingehalten.
- 3.2. Auf Wunsch des VP wird der Benützungsvertrag auf eine davon abweichende, bestimmte Zeit befristet, jedoch maximal für eine Benützungsdauer von 16 aufeinanderfolgenden Monaten abgeschlossen. In der Regel beträgt die Mindestbenützungsdauer ein Semester.
- 3.3. Bei Abschluss eines Benützungsvertrages vor dem 15.3. ist die maximale Vertragslaufzeit mit 31.8. des laufenden Jahres begrenzt.
- 3.4. Bei Abschluss eines Benützungsvertrages nach dem 15.3. ist die maximale Vertragslaufzeit mit 31.8. des Folgejahres begrenzt.
- 3.5. Gastverträge werden immer nur bis zum Ende des aktuellen Studienjahres abgeschlossen.

4. Entgelte / Preise

- 4.1. Die auf der Website www.viennabase.at ausgewiesenen Preise stellen Richtwerte dar.
- 4.2. Sämtliche anfallende Entgelte, deren Höhe sowie deren Fälligkeit sind im Angebot bzw. im Benützungsvertrag oder Gastvertrag ausgewiesen. Alle Preisangaben verstehen sich in Euro und beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in der für Österreich jeweils geltenden Höhe.

4.3. Das erste monatliche Benützungsentgelt wird mittels SEPA-Lastschrift von dem vom VP angegebenen Konto bis zum 5. des ersten Monats eingezogen. Sollte bei Buchungsbeginn noch kein gültiges SEPA-Mandat übermittelt worden sein, so hat die Zahlung des Benützungsentgeltes eigenständig mittels Überweisung auf das von base bekannt gegebene Konto zu erfolgen und bis spätestens 5. des Monats einzulangen. Die Buchungsgebühr/Bearbeitungsgebühr ist selbstständig auf das von base bekannt gegebene Konto bis spätestens 5. des ersten Monats zu überweisen. Das gültige SEPA-Mandat muss bis spätestens 14 Tage nach Einzug nachgereicht werden.

4.4. Das Benützungsentgelt für alle darauffolgenden Monate wird mittels SEPA-Lastschrift von dem vom VP angegebenen Konto bis zum 5. des jeweiligen Monats eingezogen.

4.5. Erfolgt eine Rückbuchung (Rückbuchungsspesen sind vom VP zu tragen) oder wurde das Benützungsentgelt für den laufenden Monat nicht fristgerecht bezahlt, so erfolgt eine Zahlungserinnerung (gebührenfreie erste Mahnung), die eine Zahlungsfrist vorgibt. Wird diese Frist nicht eingehalten, erfolgt noch im laufenden Monat ein zweiter Mahnlauf. Die dritte und letzte Mahnung ergeht (im Falle der Nichtbezahlung) im Folgemonat (nach dem 5.) mit einer im Mahnschreiben festgehaltenen Zahlungsfrist für beide Benützungsentgelte (vorangegangener und aktueller Monat). Für die Mahnschreiben hat der VP Mahngebühren zu entrichten. Sollten die beiden ausständigen Benützungsentgelte nicht fristgerecht einlangen, kann die Vertragsauflösung per Ende des aktuellen Monats erfolgen (siehe Punkt 13.2).

4.6. Entgelte können während des Vertragszeitraums von base zur Abgeltung zwischenzeitlicher Erhöhungen bei Tarifen, Steuern und Gebühren erhöht werden.

4.7. Das Benützungsentgelt ist bei späterem Einzug bzw. bei früherem Auszug für den vollen Kalendermonat zu zahlen.

5. Rücktritt bei einem im Fernabsatz geschlossenen Vertragsverhältnis

5.1. Dem VP steht bei Abschluss von Fernabsatzverträgen ein Rücktrittsrecht gemäß §11 Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG) zu. Der VP kann binnen vierzehn Kalendertagen ohne Angabe von Gründen vom abgeschlossenen Vertragsverhältnis zurücktreten.

5.2. Die Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Dies ist der Tag des Einlangens der Kautions auf dem von base bekanntgegebenen Konto.

5.3. Um das Rücktrittsrecht auszuüben, muss der VP base mittels einer eindeutigen Erklärung über den Entschluss, von diesem Vertragsverhältnis zurückzutreten, informieren (z.B. ein mit der Post versandter Brief, eine E-Mail, oder eine Nachricht über den persönlichen mybase-Bereich). Der VP kann dafür das beigefügte Muster-Rücktrittsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

https://viennabase.at/wp-content/uploads/2025/01/Ruecktrittsformular_FAGG.pdf

Widerruf per Post:

base - homes for students GmbH
Gymnasiumstraße 85, 1190 Wien

Widerruf per E-Mail: office@viennabase.at

Widerruf per mybase-Bereich: <https://mybase.viennabase.at/ipack3/index.html#home>

5.4. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass der VP die Mitteilung über die Ausübung des Rücktrittsrechts vor Ablauf der Rücktrittsfrist absendet. Bei Berechnung der Frist sind Samstage, Sonntage und Feiertage einzuberechnen.

6. Folgen des Rücktritts bei einem im Fernabsatz geschlossenen Vertragsverhältnis (siehe Punkt 5.)

6.1. Erfolgt der Rücktritt innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss, hat base alle Zahlungen, die sie vom VP erhalten hat (mit Ausnahme der nicht refundierbaren Anmeldegebühr) unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Rücktritt von diesem Vertragsverhältnis bei base eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet base grundsätzlich dasselbe Zahlungsmittel, das der VP bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem VP wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Eventuell anfallende Spesen im Zuge der Überweisung hat der VP zu tragen.

6.2. Erfolgt der Rücktritt innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss und hat der VP den Heimplatz innerhalb dieser 14 Tage bereits bezogen, so hat der VP eine Gebühr zu entrichten, die im Vergleich zum vertraglich vereinbarten monatlichen Gesamtpreis für die Benützung verhältnismäßig den von base bis zum Rücktritt erbrachten Leistungen entspricht.

7. Kündigung vor dem Beginn der Benützungsdauer

7.1. Erfolgt eine schriftliche Kündigung des Vertragsverhältnisses durch den VP mehr als 14 Tage nach Vertragsabschluss, jedoch mehr als 60 Tage vor dem Beginn der Benützungsdauer, hat der VP die Buchungsgebühr/Bearbeitungsgebühr zu entrichten (Bsp: Kündigung bis zum 31.7. bei einem angenommenen Beginn der Benützungsdauer am 1.10.).

7.2. Erfolgt eine schriftliche Kündigung des Vertragsverhältnisses durch den VP genau oder weniger als 60 Tage, jedoch mehr als 30 Tage vor dem Beginn der Benützungsdauer, hat der VP die Buchungsgebühr/Bearbeitungsgebühr sowie ein monatliches Benützungsentgelt zu entrichten (Bsp: Kündigung im Zeitraum vom 1.8. bis zum 31.8. bei einem angenommenen Beginn der Benützungsdauer am 1.10.).

7.3. Erfolgt eine schriftliche Kündigung des Vertragsverhältnisses durch den VP weniger als 30 Tage vor dem Beginn der Benützungsdauer, wird die bereits eingelangte Kautions von base einbehalten (Bsp: Kündigung ab dem 1.9. bei einem angenommenen Beginn der Benützungsdauer am 1.10.).

7.4. Diese Fristen gelten weder für sämtliche Arten von Verlängerungen von Benützungsverträgen oder Gastverträgen, noch für zusammenhängende Angebote und auch nicht für Benützungsverträge oder Gastverträge im Zuge eines Umzugsangebotes, da in all diesen Fällen die Benützungsdauer bereits (mit dem Erstvertrag) begonnen hat.

8. Nichtinanspruchnahme des Heimplatzes

8.1. Falls der VP nicht zum vereinbarten Einzugstermin erscheint und falls noch keine Schlüsselübernahme erfolgt ist, müssen das erste Benützungsentgelt und die Buchungsgebühr/Bearbeitungsgebühr bis zum 5. des ersten Monats der im Benützungsvertrag oder Gastvertrag festgelegten Benützungsdauer bezahlt werden.

8.2. Alle bis zum tatsächlichen Eintreffen des VP anfallenden Benützungsentgelte müssen in der Folge im Voraus bis zum jeweils 5. des Monats bezahlt werden.

8.3. Werden die Zahlungsverpflichtungen gemäß Punkt 8.1. und 8.2. vom VP nicht eingehalten, kann base das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist beenden. In diesem Fall werden die bereits eingelangte Kautions und die bereits entrichteten Benützungsentgelte von base einbehalten.

9. Zimmerübernahme und Zimmerrückgabe

9.1. Zimmerübernahmen und Schlüsselübernahmen sowie Zimmerrückgaben und Schlüsselrückgaben sind nur an Werktagen innerhalb der im Benützungsvertrag oder Gastvertrag festgelegten Benützungsdauer möglich.

9.2. Fällt der Beginn der Benützungsdauer auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, werden Zimmer und Schlüssel erst am folgenden Werktag zu den von base bekanntgegebenen Öffnungszeiten ausgegeben. Fällt das Ende der Benützungsdauer auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag so sind Unterkunft und Schlüssel am unmittelbar vorangehenden Werktag zu den von base bekanntgegebenen Öffnungszeiten zurückzugeben. Abweichend davon gelten die besonderen Regelungen bzw. Bestimmungen im Benützungsvertrag oder Gastvertrag.

9.3. Bei ordnungsgemäßem Auszug wird die Kautions nach Abzug eventuell noch ausstehender Forderungen schnellstmöglich auf das vom VP bekanntgegebene Konto ausbezahlt.

10. Umzug in eine andere Wohneinheit

10.1. Ein Umzug in eine andere Wohneinheit während des aufrechten Vertragsverhältnisses zwischen base und dem VP bedarf der schriftlichen Antragstellung an base durch den VP.

10.2. Der schriftliche Antrag kann jederzeit gestellt werden.

10.3. Falls die im Antrag gewünschte Wohneinheit zur Verfügung steht, erhält der VP ein für base rechtlich verbindliches Angebot zugesandt. Für den Fall, dass die gewünschte Wohneinheit nicht verfügbar ist, bleibt das bestehende Vertragsverhältnis aufrecht.

10.4. Das Angebot inkludiert den neuen Benützungsvertrag oder Gastvertrag, die AGB, das Heimstatut, sowie eine Aufforderung zur Entrichtung der Umzugsgebühr und zur Unterzeichnung des neuen Benützungsvertrags oder Gastvertrages innerhalb einer von base gesetzten, angemessenen Frist.

10.5. Das neue Vertragsverhältnis kommt durch Unterzeichnung des neuen Benützungsvertrags oder Gastvertrages und Entrichtung der Umzugsgebühr zustande.

10.6. Kommt der VP der Aufforderung nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, so ist base nicht mehr an ihr Angebot gebunden.

10.7. Nach dem gültigen Zustandekommen des neuen Vertragsverhältnisses wird das bestehende Vertragsverhältnis ohne die Einhaltung von Kündigungsfristen einvernehmlich mit sofortiger Wirkung beendet.

11. Verlängerung des Vertragsverhältnisses

11.1. Eine Verlängerung des Vertragsverhältnisses zwischen base und dem VP bedarf der schriftlichen Antragstellung an base durch den VP.

11.2. Der Antrag auf Verlängerung des Vertragsverhältnisses (Benützungsvertrag), dessen Dauer über den 31.8. des laufenden Jahres hinausgeht, muss vor dem 15.3. des laufenden Jahres gestellt werden.

11.3. Der Antrag auf Verlängerung des Vertragsverhältnisses (Benützungsvertrag), dessen Dauer nicht über den 31.8. des laufenden Jahres hinausgeht, kann jederzeit gestellt werden.

11.4. Bei Gastverträgen besteht kein Recht auf Verlängerung des Vertragsverhältnisses über das aktuelle Studienjahr hinaus.

11.5. Falls die im Antrag gewünschte Wohneinheit zur Verfügung steht, erhält der VP ein für base rechtlich verbindliches Angebot zugesandt. Für den Fall, dass die gewünschte Wohneinheit nicht verfügbar ist, erhält der VP ein dem Antrag möglichst nahekommendes rechtlich verbindliches Angebot.

11.6. Das Angebot inkludiert den neuen Benützungsvertrag oder Gastvertrag, die AGB, das Heimstatut, sowie eine Zahlungsaufforderung zur Entrichtung der Buchungsgebühr/Bearbeitungsgebühr innerhalb einer von base gesetzten, angemessenen Zahlungsfrist. Eventuell anfallende Spesen im Zuge der Überweisung trägt der VP.

11.7. Das neue Vertragsverhältnis kommt durch fristgerechtes Einlangen der Buchungsgebühr/Bearbeitungsgebühr auf dem von base bekanntgegebenen Konto zustande.

11.8. Kommt der VP der Zahlungsaufforderung nicht innerhalb der Zahlungsfrist nach, so ist base nicht mehr an ihr Angebot gebunden.

11.9. Festgehalten wird, dass der Beginn der Benützungsdauer des neuen Vertragsverhältnisses zeitlich nicht unmittelbar an das Ende der Benützungsdauer des bestehenden Vertragsverhältnisses anschließen muss.

12. Kündigung des Vertragsverhältnisses durch den VP

12.1. Kündigung während des Studienjahres: Vertragsverhältnisse über die Benützung von Wohneinheiten können durch den VP schriftlich zu jedem Semesterende (zum 28.2. bzw. zum 30.6.) unter den folgenden Bedingungen gekündigt werden: Für einen Auszug Ende Februar muss das Vertragsverhältnis bis spätestens 30.11. des Vorjahres und für einen Auszug Ende Juni und Ende Juli bis spätestens 30.4. desselben Jahres gekündigt werden.

12.2. Davon abweichende Kündigungsfristen können schriftlich im Benützungsvertrag oder Gastvertrag vereinbart werden.

13. Kündigung des Vertragsverhältnisses durch base

13.1. Das Vertragsverhältnis kann vor Ablauf der Vertragsdauer durch base zum Ablauf des nächstfolgenden Kalendermonats gekündigt werden, wenn der VP gegen seine aus dem Gesetz, diesen AGB, dem Benützungsvertrag oder Gastvertrag, dem Heimstatut oder der Heimordnung entspringenden Verpflichtungen grob oder trotz schriftlicher Mahnung und Androhung der Kündigung verstößt.

13.2. Ebenso kann das Vertragsverhältnis durch base beendet werden, wenn der VP bei dreimaliger schriftlicher Aufforderung mit zwei Benützungsentgelten im Rückstand ist (siehe Punkt 4.5.).

13.3. Das Vertragsverhältnis kann vor Ablauf der Vertragsdauer von base mit sofortiger Wirkung beendet werden, wenn sich der VP einer strafbaren Handlung zum Nachteil von Heimbewohnern oder base oder von dessen Mitarbeitern schuldig macht oder der VP eine unmittelbar drohende Gefahr für das Heim, andere im Heim wohnende Personen oder die Mitarbeiter von base darstellt.

13.4. Im Falle einer Kündigung gemäß Punkt 13.1-13.3 hat der Heimbewohner von base jenen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die vorzeitige Beendigung des Benützungsvertrags oder Gastvertrages entstanden ist. Der

Heimbewohner hat base daher insbesondere das infolge der Beendigung entgangene Benützungsentgelt zu ersetzen.

14. Rechtsnachfolge

14.1. Das Vertragsverhältnis berechtigt ausschließlich den im Benützungsvertrag oder Gastvertrag angeführten VP. Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis durch den VP an Dritte ist nur dann zulässig, wenn base vorher ihre ausdrückliche schriftliche Zustimmung erteilt hat.

14.2. Das bestehende Vertragsverhältnis wird erst dann ohne die Einhaltung von Kündigungsfristen einvernehmlich mit sofortiger Wirkung beendet, wenn das Vertragsverhältnis mit dem Rechtsnachfolger durch Einlangen der Kautionsurkunde gültig zustande gekommen und die Rücktrittsfrist von 14 Tagen verstrichen ist.

15. Datenschutz und Datenverarbeitung

15.1. Änderungen von persönlichen Daten (z.B. der Zustelladresse) sind vom VP unverzüglich bekanntzugeben.

15.2. Der VP nimmt zur Kenntnis, dass base die bekanntgegebenen personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung zum Zwecke und für die Dauer der Vertragsabwicklung, daher für die Auftragsabwicklung, zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs und zur Klärung von Fragen im Rahmen der Anfrage sowie zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften automatisiert gespeichert und verarbeitet werden. Diese Daten werden, falls zur Vertragserfüllung erforderlich, an das Magistratische Bezirksamt Abteilung Meldeservice, an die Universität sowie an den Anbieter von Kommunikationsdiensten im Studentenheim weitergegeben.

16. Haftung

Die Haftung von base ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für leicht fahrlässig zugefügte Schäden – mit Ausnahme von Personenschäden – ist jedoch ausgeschlossen.

17. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Base behält sich das Recht vor, die AGB sowie auch die Dokumente, auf die in den AGB verwiesen wird, jederzeit abzuändern. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Auf die Änderung der AGB wird der VP besonders hingewiesen. Die Änderungen werden wirksam, wenn der VP nicht binnen 14 Tagen nach Bekanntmachung der Änderungsmitteilung schriftlich widerspricht. Base wird den VP in der Änderungsmitteilung darauf hinweisen, welche Wirkung sein Schweigen hat. Im Fall des Widerspruchs gelten die alten AGB bis zum Ablauf des abgeschlossenen Vertragsverhältnisses weiter. Bei einem erneuten Vertragsabschluss gilt jedenfalls die zum Zeitpunkt des erneuten Vertragsabschlusses geltende Version der AGB.

18. Rechtswahl

Vorbehaltlich zwingender Bestimmungen zum Schutze des Verbrauchers, wird für sämtliche Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien österreichisches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechtsgesetzes (IPRG) vereinbart.

19. Gerichtsstand

Vorbehaltlich zwingender Bestimmungen zum Schutze des Verbrauchers, wird der ausschließliche Gerichtsstand des örtlich und sachlich für Wien zuständigen Gerichts vereinbart.

20. Schriftform

20.1. Zu Beweis Zwecken wird dem VP empfohlen, sämtliche Mitteilungen und Erklärungen an base schriftlich zu richten.

20.2. Alle Mitteilungen bzw. Erklärungen an base sind – sofern nicht vorstehend etwas anderes vereinbart wurde – bis auf Widerruf zu richten an:

base - homes for students GmbH
Gymnasiumstraße 85, 1190 Wien

E-Mail: office@viennabase.at

Webanfrage über mybase-Bereich: <https://mybase.viennabase.at/ipack3/index.html#home>

20.3. base kann dem VP rechtlich bedeutsame Mitteilungen auch per E-Mail an die bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellte oder an die vom VP der base bekanntgegebene E-Mail-Adresse senden.

21. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder durch neue gesetzliche Bestimmungen unwirksam werden, so bleiben die hiervon nicht betroffenen übrigen Bestimmungen unverändert wirksam. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung jenes Inhalts zu ersetzen, die wirtschaftlich der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

22. Alternative Streitbeilegung

Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitbeilegung bereitgestellt. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Verträgen über Waren und Dienstleistungen ohne die Einschaltung des Gerichtes zu lösen. Die Streitbeilegungsplattform ist unter dem Link <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> erreichbar. Wir weisen darauf hin, dass wir weder gesetzlich noch freiwillig einem alternativen Streitbeteiligungsverfahren unterliegen bzw. daran teilnehmen.

23. Maßgebliche Fassung

Im Falle von Widersprüchen zwischen der deutschen und einer anderssprachigen Version dieser Bestimmungen ist die deutsche Fassung maßgebend.